

감사결과 처분요구서

통보 요구

제 목 스포츠센터 통합 홈페이지 관리 소홀

소 관 부 서 ☆☆●●●○○스포츠센터팀

조 치 부 서 ☆☆●●●○○스포츠센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

3개 스포츠센터에서 관리 운영중인 회원관리프로그램이 카드중복결제, 중복등록, 접속지연 등 프로그램 오류와 유지관리업체의 늦은 업무처리로 업무효율 저하 및 지속적인 민원 발생 등의 사유로 3개월간 75,000천원의 예산을 들여 노후장비 교체 및 홈페이지와 모바일서비스 기능이 강화된 「스포츠센터 홈페이지 및 통합 회원관리프로그램」을 2020년 10월에 새롭게 구축하여 제로페이 결제서비스, 이용요금 즉시감면서비스, 온라인 안내 및 수강신청으로 고객의 서비스 접근성이 강화된 새로운 홈페이지와 프로그램을 운영중에 있다.

2. 관계법령(판단기준)

○ 전산업무 시행내규

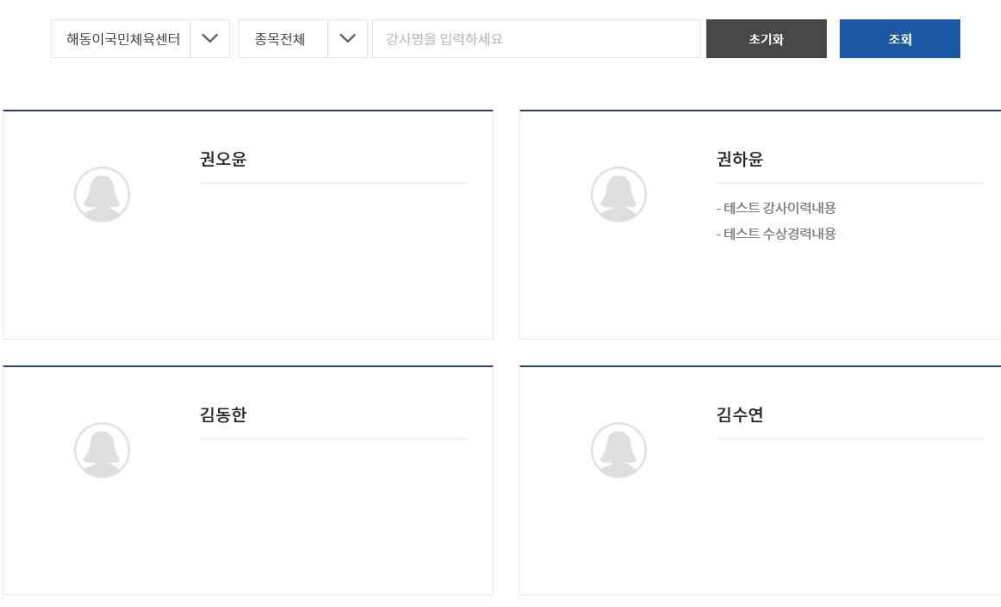
- ▷ 제11조(프로그램의 운영) ① 각 부서의 장은 당해 업무의 프로그램을 효율적으로 운용한다.

▷ 제27조(홈페이지 정보관리) ① 사장은 홈페이지에 최신 정보를 게시해야 하고 게시된 정보가 항상 최신의 상태를 유지하도록 관리하여야 한다.

 1. 게시 후 게시자료를 반드시 확인하여 오·탈자 등 오류 내용은 발견 즉시 수정
 2. 계획 및 정책의 변경 등으로 게시자료의 보완·갱신이 필요한 경우 즉시 현행화
 3. 사업의 추진에 따라 현황자료를 주기적으로 현행화

- 그리고, 아래 [표2]와 같이 ‘강사소개’ 메뉴는 부서별로 배치된 강사가 틀리고 사진, 경력 등도 미기재되어 있었으며, 홈페이지 첫화면의 홍보 배너는 2개로 개수가 적고 기한이 지난 배너가 게시되어 링크시 ‘페이지를 찾을 수 없습니다.’란 오류메세지 창이 뜨는 것을 확인하였다.
- 따라서, 3개 스포츠센터에서는 새롭게 구축된 홈페이지의 각종 메뉴들을 활용하여 이용고객에게 공지 및 궁금한 사항, 일정, 강사소개, 홍보배너 등 게시된 정보가 항상 최신의 상태를 유지하고 오류 내용은 즉시 수정 및 현행화하여야 함에도 감사일 현재까지 홈페이지 관리를 소홀히 하여 방치하고 있었다.

[표2. 스포츠센터 통합 홈페이지 메뉴별 게시 건수]

홈페이지 메뉴	점검결과
강사소개 	부서별 배치 강사가 틀리고 사진, 경력 등 미기재
	홍보배너 개수가 적음. 기한이 지난 배너 게시 및 링크시 페이지 오류 발생

조치할 사항

☆☆●●●◎◎스포츠센터팀장은

많은 예산을 들여 구축된 홈페이지가 고객 편의를 위해 최신의 정보를 게시하고
게시된 정보가 항상 최신의 상태를 유지하는 한편, 게시된 자료의 오류 내용은 발
견 즉시 수정 및 현행화하는 등 보완·대책 방안을 수립하여 홈페이지가 소홀히 관
리되지 않도록 유지 관리에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)

감사결과 처분요구서

시정·주의 요구

제 목 정원가산업무추진비 집행 부적정

소 관 부 서 ◇◇◇◇팀

조 치 부 서 ◇◇◇◇팀

내 용

1. 현황(업무개요)

◇◇◇◇팀에서는 직원 사기 진작을 위해 정원가산업무비로 2022년에 20,945,000원의 예산을 확보하여 ‘생일, 결혼기념일 축하 6,420,000원, 임직원 MT경비 12,840,000원, 직장동호인 활동지원 1,685,000원’을 각각 편성하였으며, 이 중 ‘임·직원의 생일 및 결혼기념일 축하’를 위해 1인당 20,000원 상당의 상품권을 구매하여 지급하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

○ 2022년도 지방공기업 예산편성기준(행정안전부)

▷ 관서업무비의 정의

법인의 영업활동과 직접적인 관련이 없는 직원 사기진작을 위한 격려용품 구입, 간담회 등 통상적인 조직운영에 소요되는 경비 등을 말함

① 정원가산업무비

- 직원 사기진작을 위한 경비(동호인 취미클럽 활동, 체육대회 참가자 격려, 불우직원 격려 등)에 소요되는 경비로 연간기준액은 전체정원 수를 기준으로 산정하고, 예산은 본부 또는 소속기관 단위로 편성
- 2021년도말 기준 정원수(정규직+비정규직)를 기준으로 편성

정 원	100명까지	101~300명	301~600명	601~800명	801명 이상
1인당 연간기준액	80,000원	60,000원	45,000원	30,000원	15,000원

※ 정규직 정원(정관상 정원을 의미), 비정규직 정원(비정규직 정원관리규정 등에 의한 것으로 1년 이상 근로계약을 체결하는 정원에 한함)

3. 감사결과 확인된 문제점

- 김해시도시개발공사 설립 및 운영 조례에는 ‘사장은 시장이 임면하고 상임이사는 시장이 임면하며, 직원은 시장이 임면’하도록 하여 상임임원과 직원을 명확히 구분하고 있다.
- 따라서, 행정안전부의 2022년도 지방공기업 예산편성기준에 따르면 관서업무비는 정원가산업무비와 부서업무비로 구분되는데 이 중 정원가산업무비는 직원 사기진작을 위해 소요되는 경비로서 그 지급대상에 임원은 포함되지 아니하며,
- 또한, 연간기준액은 2021년도말 정원수(정규직+비정규직)를 기준으로 편성하도록 되어 있어 정규직이나 비정규직에 해당하지 않는 임원은 예산편성시 포함하지 않아야 하며, 지급대상에서도 당연히 제외되어야 한다.
- 그런데, 2022년 5월에 ◇◇◇◇팀에서는 ‘2022년도 임·직원 생일 및 결혼기념일 축하 계획’을 수립하면서 지급대상에 임원을 포함하여 아래 표와 같이 상품권을 부적정하게 지급한 사실이 있다.

[표. 임원에 대한 정원가산업무비 지급 내역]

지급일자	직 책	성 명	생 일	비 고
2022. 5. 4	사 장	***	2. 15	온누리상품권(20,000원)
	경영개발본부장	***	1. 17	온누리상품권(20,000원)
	시설관리본부장	***	1. 05	김해사랑상품권(20,000원)

조치할 사항

◇◇◇◇팀장은

- ① ‘2023년도 직원 생일 및 결혼기념일 축하’를 위한 상품권 지급시 임원을 제외한 직원에게만 상품권을 지급하시고, 2024년 정원가산업무비 예산편성시 임원을 제외하여 관련 예산을 편성하시기 바라며, (시정)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정 요구

제 목 경상남도 지방공기업 발전협의회 고유번호증 변경 소홀

소 관 부 서 ◇◇◇◇팀

조 치 부 서 ◇◇◇◇팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- 경상남도 지방공기업의 친목 도모와 선진 정보교류 등 지속가능한 발전방향을 도모하고 우수공기업으로 발돋움하는 상생의 계기를 마련하고자 우리 공사가 주관하여 5개 기관(김해, 거제, 통영, 창녕, 함안)이 참여한 ‘경상남도 지방공기업 발전협의회’가 구성되어 아래와 같이 2016년 11월 3일 관할 세무서로부터 고유번호증을 발급받았다.

발급일자	단체명	대표자	소재지
2016. 11. 3	경상남도 지방공기업 발전협의회	***	경상남도 김해시 가야로 245(구산동, 김해시도시개발공사)

- 그리고, 2022년 현재 2개 지방공기업(사천, 밀양)이 추가된 7개 기관으로 확대되어 **시시설관리공단 이사장이 회장을 맡고 있으며, 협의회 운영규정 제14조에 의거 매년 협회비로 1,000,000원을 납부하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 각종 협회, 단체 등 영리를 목적으로 하지 않는 비영리단체는 경비나 세무 처리를 위하여 관할 세무서로부터 고유번호증을 발급받을 수 있으며, 대표자가 변경되었을 경우 서류를 첨부하여 명의를 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 그런데, ‘경상남도 지방공기업 발전협의회’ 협회비 지출서류를 살펴보는 과정에서 현재 회장이 **시시설관리공단 이사장으로 되어 있음에도 불구하고 고유번호증의 대표자 성명은 이미 김해시도시개발공사 사장으로 퇴임한 *** (2016.08.01.~2019.07.29.)로 되어 있음을 확인하였다.
- 따라서, 위와 같이 비영리단체의 변경 사항이 발생하면 기존에 발급되었던 고유번호증을 사용할 수 없어 변경등록 신청하여야 함에도 불구하고 감사일 현재 까지 고유번호증 변경등록 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관계자 의견

관련업무 담당자는 감사결과를 인정하고 ‘경상남도 지방공기업 발전협의회’ 회장을 맡고 있는 **시시설관리공단 담당자와 협의하여 고유번호증을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇팀장은

고유번호증 대표자 임기 만료에 따른 변동사항과 관련하여 협의회 회장을 맡고 있는 **시시설관리공단 담당자에게 고유번호증 변경신고를 요청하여 처리하시기 바랍니다. (시정)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 드론 조종자 자격 취득에 관한 사항

소 관 부 서 △△△△팀

조 치 부 서 △△△△팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- △△△△팀에서는 개발사업 현장 및 신규사업 후보지 촬영과 공간정보를 활용한 업무혁신을 위해 2021년 11월에 초경량비행장치(드론)을 4,530,000원에 구입하였으며, △△△△팀 직원 2명은 2021년 5월에 드론 교육을 이수하고 6월에 조종자 자격을 취득하여 아래와 같이 개발사업 업무 등에 활용하고 있다.

활용분야	주요내용
개발사업	3차원 체적 분석 및 인허가 구역 확인, 정사영상을 활용한 사업후보지 실태 촬영
보 상	토지보상업무 촬영, 행위제한 영상자료 축적
분 양	분양 홍보 관련 영상데이터 축적, 분양 물건 홍보시 항공자료 제공
기 타	완료사업 등 영상데이터 축적

2. 관계법령(판단기준)

- 초경량비행장치(무인멀티콥터) 교육 및 조종자 자격 취득 현황

직 급	성 명	교육수료		자격취득		
		교육기간	교육기관	자격증	취득일자	발급기관
행정5급	***	'21.5.3~21 (3주)	김해무인 항공교육원	초경량비행장치	21.06.17	한국교통
시설7급	***			조종자. 1종	21.06.17	안전공단

○ 드론 조종자 자격증 보유 직원 전보인사 발령사항

부서명	직 급	성 명	발령일자	발령부서
개발사업팀	행정5급	***	22.01.03	재무회계팀
	시설7급	***	22.12.07	체육시설관리팀

3. 감사결과 확인된 문제점

○ 그런데, △△△△팀 직원 중 드론 조종자 자격증을 보유한 행정5급 ***은 2022년 1월 3일자로 재무회계팀으로, 시설7급 ***는 2022년 12월 7일자로 체육시설관리팀으로 전보인사 발령에 따라 드론을 조종할 직원이 없어 드론을 활용한 업무 추진에 차질이 발생하게 되었다.

○ 따라서, 드론은 △△△△팀의 개발사업, 보상, 분양 등 다양한 분야에 활용되고 있는 중요한 장비인만큼 드론과 관련한 업무 공백이 발생하지 않도록 조속한 시일내에 담당자를 지정하고 관련 교육 이수 후 자격을 취득할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

조치할 사항

△△△△팀장은

△△△△팀 업무의 다양한 분야에 활용되는 중요한 장비인 드론의 원활한 운용을 위해 담당자를 지정하고 관련 교육 이수 등 자격을 취득할 수 있도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 직원 개인계좌를 통한 자금지출 부적정

소 관 부 서 ☆☆●●●○○스포츠센터팀

조 치 부 서 ▽▽▽▽팀, ☆☆●●●○○스포츠센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- 3개 스포츠센터(☆☆●●●○○)에서는 수영장 안전사고 예방, 응급상황 발생시 신속한 대처, 수영조 점검 등의 임무를 수행하기 위해 수상안전요원을 배치하고 있으며, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조 및 시행규칙 제3조 별표6」에 의거 수영장업 수상안전요원의 법적 배치 기준 준수를 위해 기존 자격 취득자의 자격증 갱신 과정 수료를 위한 교육비를 지원하고 있으며, 수상안전요원 자격 취득에 관한 사항은 아래 표와 같다.

[표 1. 수영장업 수상안전요원 자격]

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조 및 시행규칙 제3조 별표6」

- ① 법 제34조에 따라 설립된 수영장업협회에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격, ② 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제30조의2에 따른 수상구조사, ③ 「대한적십자사 조직법」에 따른 대한적십자사에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격, ④ 「수상레저안전법 시행령」 제37조 제1항 제1호 가목에 따라 해양경찰청장이 지정하는 교육기관에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격

2. 관계법령(판단기준)

- 2022년도 예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)의 [6. 수입 및 지출 등에 관한 회계예규]에는 현금으로 지급할 수 있는 경비는 아래 표와 같으며, 현금으로 지급할 수 있는 경비에 해당하는 경우에도 불가피한 경우 외에는 현금으로 지급해서는 아니된다.

예산과목	용도
인건비(110)	현역병사 봉급, 현역병사 특수지근무수당
운영비(210)	일숙직비, 비서실 및 과운영비, 조직 또는 기관을 대표하여 행하는 소속직원 및 업무 직접 관련자에 대한 축·조의금
여비(220)	전체
특수활동비(230)	건당 500만원 이하 경비(단, 수사.정보.경호활동 및 대통령행사에 소요되는 경비는 금액 제한없음)로서 불가피하게 현금으로 지급하여야 할 경비
업무추진비(240)	건당 500만원 이하의 경비로서 해외출장지원경비중 정액 경비
직무수행경비(250)	직책수행경비, 특정업무경비
보전금(310)	군인사망보상금, 국가유공자 또는 유족 사망일시금, 병사전역급여금, 예비군여비, 상근 예비역 및 공공봉사제 운영여비, 군입영신체검사 불합격자 귀가여비, 군유가족 접대비, 포상금 및 상금, 법령에 따른 증인감정인통역인 또는 번역안에 대한 일비 등 실비변상금

- 공사 「회계규정」 제56조(금전 지출의 원칙)에는 지출은 수표 및 현금에 의하여 수취인별로 채권자가 지정하는 금융기관의 예금계좌 또는 체신관서의 우편대체 계좌에 입금함을 원칙으로 한다. 다만, 전도금 지급, 소액지급, 급여, 여비와 기타 특별한 경비의 경우에는 예외로 할 수 있다고 규정하고 있으며, 이러한 예외사항에 해당하는 지출의 경우에도 현금으로 지급하여야 할 특별한 사유가 있는 경우 외에는 수표 또는 여신전문금융업법에 따른 신용카드로 지급하도록 규정하여 공적 업무를 수행하면서 직원 개인계좌를 통한 자금 지출의 방법은 원천 금지되어야 한다.

- 따라서, 지출담당은 지출원인행위자로부터 지출원인행위 관계 서류를 받았을 때에는 이를 심사하여야 하며 수표를 발행하거나 지급할 때에는 채무가 확정되고 지급기한이 도달한 후 정당한 채주에게 지급되며, 회계규정에 따라 특별한 예외사유가 있지 않는 한 채권자 또는 채권자가 지명하는 자가 지정하는 금융

기관의 예금계좌 또는 체신관서의 우편대체계좌에 입금하는 방법으로 자금이 집행되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 그런데, 3개 스포츠센터에서는 수상안전요원 자격 갱신을 위한 교육비를 채권
 자계좌 입금 등 회계규정에서 규정하고 있는 방법이 아닌 아래 [표 2]와 같이
 17건, 2,375,000원의 자금을 직원 개인계좌로 입금하여 지출하는 등 부적정한
 방법으로 자금을 집행한 사실이 있다.

[표 2. 직원 개인계좌를 통한 현금 지급 내역] (단위 : 천원)

연번	부서명	직 급	성 명	교육일자	교육주관	교육장소	지급액
1	☆☆ 스포츠센터	업무직	***	22.06.11	대한인명 구조협회	부산지회 교육장	135
2		계약마급	***	22.06.18	사단법인 한국수영장 경영자협회	동부 스포츠센터	150
3		계약마급	***				150
4		업무직	***				150
5		업무직	***				150
6		업무직	***	22.07.24	대한적십자사	대한적십자사 부산지사	70
7		계약마급	***	22.08.20	대한적십자사	대한적십자사 부산지사	70
8	●● 스포츠센터	계약라급	***	22.06.18	사단법인 한국수영장 경영자협회	동부 스포츠센터	150
9		업무직	***				150
10		계약마급	***				150
11		계약마급	***	22.06.25			150
12		계약마급	***	22.10.02			부산동구 국민체육센터
13	○○ 스포츠센터	계약라급	***	22.06.18	사단법인 한국수영장 경영자협회	동부 스포츠센터	150
14		계약마급	***				150
15		계약마급	***				150
16		계약마급	***				150
17		업무직	***				150
계							2,375

조치할 사항

- ① ▽▽▽▽팀장은 공적업무 수행에 따른 비용지출 시 「회계규정」을 준수하여 개인계좌를 통한 지출을 엄격히 통제하여 최소화하는 등 세출예산 집행에 철저를 기하여 주시고 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대한 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)
- ② ☆☆●●◎◎스포츠센터팀장은 수상안전요원 자격갱신 등 공적업무 수행에 따른 공사의 자금이 「회계규정」을 준수하여 집행될 수 있도록 수상안전요원 자격갱신 해당 기관과 협의 또는 요청하여 직원 개인계좌가 아닌 채권자계좌로 입금 조치하시기 바라며, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대한 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 원수급인과 하수급인간의 근로계약서 확인 소홀

소 관 부 서 △△△△팀

조 치 부 서 △△△△팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- △△△△팀의 ◆◆◆◆ 주거복합단지 도시개발사업 부지조성공사와 관련하여 원수급인 ◆◆건설(주)와 하수급인 □□토건(주)는 아래와 같이 일용근로자와 각각 근로계약을 체결하였다.

공 사 명	계약금액 (백만원)	원수급인	공사기간	하수급인
◆◆◆◆ 주거복합단지 도시개발사업 부지조성공사	11,678	◆◆ 건설(주)	‘20.6.24 ~ ‘23.3.22	□□토건(주) 외 3개사

2. 관계법령(판단기준)

- 「근로기준법」 제17조(근로조건에 명시), 같은 법 시행령 제8조(명시하여야 할 근로 조건) 및 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건에 서면명시)에 따르면 사용자는 근로계약을 체결할 때에 ① 근로계약기간에 관한 사항 ② 근로시간·휴게에 관한 사항 ③ 임금의 구성항목·계산방법 및 지불방법에 관한 사항 ④ 휴일 휴가에 관한 사항 ⑤ 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항 ⑥ 근로일 및 근로일별 근로시간을 서면으로 명시하여야 하며, 사용자는 이러한 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 하고, 당사자 간의 동의는 근로계약서상의 서명 또는 날인을 통하여 확인하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 근로계약서 작성시에는 근로계약기간, 근무장소 및 업무내용, 휴게, 임금의 구성항목 및 지급방법, 휴일 등 필수 항목들을 기재하여 당사자와 근로계약서 기재 내용(근로조건 등)에 대해 협의하고, 이견이 없을 시 2부를 출력하여 서명 또는 날인한 뒤 1부를 근로자에게 교부하여야 한다.
- 그리고, 근로계약서는 각종 분쟁 발생 시 가장 많이 사용하는 증거력이 있는 처분문서이므로 이러한 필수 항목들이 들어가지 않은 근로계약서 작성이나 근로계약서 작성은 했으나 교부하지 않아도 법 위반으로 처벌을 받을 수 있다.
- 그런데, 해당 공사와 관련한 근로계약서를 확인한 결과 원수급인 ◆◆건설(주)와 하수급인 □□토건(주)는 일용근로자 7명과 각각 근로계약을 체결하면서 아래 [표1]과 같이 근로계약서 상에 근로계약기간 누락 및 사용자 서명을 감사일 현재까지 누락하였음을 확인하였다.

[표 1. 근로계약서 부적정 작성 내역]

연번	사용자 (하수급인)	근로자	계약서작성일	지적사항
1	◆◆건설(주)	***	2021. 8. 1.	근로계약기간 누락
2	◆◆건설(주)	***	2021. 12. 1.	근로계약기간 누락
3	□□토건(주)	***	2022. 7. 15	근로계약기간 누락 사용자 서명 누락
4	□□토건(주)	***	2022. 7. 20	근로계약기간 누락 사용자 서명 누락
5	□□토건(주)	***	2022. 8. 11	근로계약기간 누락 사용자 서명 누락
6	□□토건(주)	***	2022. 9. 13	근로계약기간 누락 사용자 서명 누락
7	□□토건(주)	***	2022. 9. 13	근로계약기간 누락 사용자 서명 누락

- 따라서, 근로계약서에 필수 항목이 누락되는 등 증명의 곤란으로 원수급인과 하수급인간에 계약을 체결한 근로자들이 적절한 임금을 지급받지 못하거나 정당한 권리보호를 받지 못할 우려가 있으므로 이를 관리·감독하여야 할 책임이 있는 공사 감독자는 공사가 아닌 원수급인과 하수급인간의 근로계약이더라도 근로계약의 적정 여부를 확인할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

△△△△팀장은

- ① 공사가 시행하는 개발사업 시 원수급인과 하수급인의 근로계약서 필수 항목 누락 등으로 문제가 발생하지 않도록 공사 감독자로서 근로계약의 적정 여부를 확인하시기 바랍니다. (주의)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정 · 주의 요구

제 목 용역계약 보험료 사후정산 처리 소홀

소 관 부 서 ▲▲스포츠센터팀

조 치 부 서 ▲▲스포츠센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

김해시도시개발공사 공고 제2020-107호, 「2021년 ▲▲스포츠센터 셔틀버스 임차 용역」 입찰 공고문에 의하면 1) 입찰참가자는 입찰금액 산정시에는 기초금액 작성시 계상된 다음의 보험료를 조정없이 반영하며, 2) 국민연금보험료 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규 90호) 제1장 제8절에 따라 사후정산하며, 3) 인건비와 경비의 정산 시 그에 따른 일반관리비와 이윤 등도 연동하여 정산한다고 명시하고 있다.

[표 1] ▲▲스포츠센터 셔틀버스 입찰 공고문에 명시된 보험료 내역

구 분	국민연금보험료	국민건강보험료	노인장기요양보험료
금 액	1,563,709원	1,158,882원	118,785원

2. 관계법령 및 판단기준

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8절 보험료 사후정산 등에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰 공고 등에 명시하여 입찰에 참가하려는 자가 미리 열람할 수 있게 해야 한다.

- 1) 국민건강보험료 등은 건설산업기본법 등 관련법령에서 정한 바에 따라 정산하게 된다는 사항(다만, 관련 법령이 없는 경우에는 입찰공고에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항), 2) 예정가격에 반영된 국민건강보험료 등의 금액,

3) 입찰참가자는 “2)”에 따른 국민건강보험료 등의 금액을 입찰금액(산출내역서 포함)에 조정 없이 반영해야 한다는 사항. 다만, 시행규칙 제23조의2 각 호에 따른 ‘단순노무용역의 경우에는 예정가격상의 보험료에 낙찰률을 곱한 금액을 기준으로 반영할 수 있다.’ 라고 명시되어 있다.

- 또한 아래 [표 2]의 ▲▲스포츠센터 셔틀버스 원가 보고서에 따르면 각 보험료의 요율은 사업자 부담금 기준으로 작성되었다.

[표 2] 셔틀버스 용역 원가보고서 보험료 반영 내역

구 분	대상금액(원)	요율	적용금액	비고
국민연금보험	34,749,096	4.50%	1,563,709	
국민건강보험		3.335%	1,158,882	
고용보험		1.05%	364,866	
산재보험		0.80%	277,993	
장기요양보험	1,158,882	10.25%	118,785	
합 계			3,484,235	

3. 감사결과 확인된 문제점

- 그런데, ▲▲스포츠센터에서는 2021. 12. 20. ‘2021년 ▲▲스포츠센터 셔틀버스 임차 관련 보험료’ 사후 정산 시 아래 [표 3]과 같이 계약업체 ****관광(주)로부터 제출받은 납부내역 확인서상 사용자부담분(2,671,200원)만 인정하지 않고, 근로자부담분(5,342,400원)까지 인정하였고, 정산대상 기간도 2021. 12. 31.까지가 아닌 2021. 11. 30.까지로 산정하여 정산을 소홀이 한 사실이 있으며,

[표 3] ****관광(주) 보험료 납부 내역 (2021.1.~2021.11.)

구 분	국민연금		건강보험		장기요양보험료	
	사용자 부담금	근로자 부담금	사용자 부담금	근로자 부담금	사용자 부담금	근로자 부담금
운전원 (***)	693,000	693,000	576,240	572,240	66,360	66,360
운전원 (***)	693,000	693,000	576,240	572,240	66,360	66,360
합 계	1,386,000	1,386,000	1,152,480	1,152,480	132,720	132,720

- 각 항목별로 재정산한 결과 업체로부터 환수해야 할 금액은 아래 [표 4]와 같이 191,870원으로 계산되었다.

[표 4. 환수금액 내역]

(단위 : 원)

구 분	도급내역	정산내역	환수금액	비 고
복리후생비	9,895,742	9,711,331	184,411	
일반관리비	2,180,261	2,176,573	3,688	
이 윤	1,828,700	1,824,925	3,775	
계	13,904,703	13,712,829	191,870	

4. 조치할 사항

▲▲스포츠센터팀장은

- ① 보험료 정산 대상기간을 2021.1.1.~ 2021.12.31.까지로 정정하고 사용자 부담금으로 납부된 보험료를 대상으로 재정산하여 업체로부터 191,870원을 [환수] 조치하시기 바라며, (시정)
- ② 2023년 계약부터는 관련 법령을 준수하여 정산업무를 처리하시고 향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 직원교육 및 업무연찬을 실시하기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 병가 증빙자료 부적정에 관한 사항

소 관 부 서 ■■■■팀

조 치 부 서 ■■■■팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- 병가는 유급휴가로 휴가를 받고자 하는 직원은 소속 부서장의 승인을 받아 휴가 원과 증빙자료를 제출하여야 한다.

2. 관계법령(판단기준)

- 공사의 「취업규정」 제36조(병가)에 따르면 직원이 질병 또는 상해로 인하여 출근이 불가능한 때에는 연 60일 범위 안에서 병가를 허용할 수 있으며, 병가를 사용한 직원은 이를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.
- 「지방공무원 복무에 관한 예규」에는
 - 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 하며,
 - 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있으며, 진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연가를 활용하여야 한다.
 - 동일한 사유 여부는 기관장(허가권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연가사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 병가를 사용한 직원은 이를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 병가를 사용한 직원은 이를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다고 명시하고 있다.
- 그리고, 진단서는 의사가 진찰의 결과에 관한 판단을 표시하여 사람의 건강상태를 증명하기 위하여 의학적 판단이 기재된 문서로서 ‘치료내용 및 향후 치료에 관한 소견’에 기재된 치료기간을 근거로 병가기간을 허용하고 있다.
- 그런데, 감사대상 기간 중 전 직원의 병가 사용 현황을 점검한 결과 ■■■■팀 *** 직원은 아래 [표]와 같이 2번의 병가시 증빙자료를 제출하면서 ‘22. 8. 4~8. 23까지 사용한 병가에서는 치료기간이 기재된 진단서를 제출하였으나, ‘22. 7. 25~8. 1까지 사용한 병가의 진단서(‘22. 7. 25. **병원 발급)를 확인한 결과 ‘치료내용 및 향후 치료에 관한 소견’에 치료기간이 기재되지 않아 병가일수 산정근거가 불충분한데도 6일간의 병가를 임의로 산정하였으며, 사후 관련 증빙자료도 첨부하지 않았음을 확인하였다.

[표. 병가 사용시 진단서 치료기간 기재 여부]

부서명	성 명	병가기간	병가근거	진단서 치료기간 기재내용
■■■■팀	***	22.07.25.~08.01(6일)	진단서	치료기간 미기재
		22.08.04.~08.23(13일)	진단서	3주간 입원 치료

확인자 의견

해당 직원으로부터 병가기간 입증을 위한 증빙자료로서 입·퇴원확인서를 제출받아 해당 기간 병가 사용을 확인하였다.

조치할 사항

■■■■팀장은 관련 규정을 준수하여 병가 사용에 철저를 기하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 병가 일수 산정 부적정
소 관 부 서 ◎◎스포츠센터팀
조 치 부 서 □□□□팀, ◎◎스포츠센터팀
내 용

1. 현황(업무개요)

- 직원이 질병 또는 상해로 인하여 출근이 불가능할 때에는 연 60일 범위내에서 병가를 허용하고 있으며, 직원의 병가가 계속되어 30일 이상이 되는 경우에는 공휴일수를 병가 일수계산에 산입하고, 30일 미만의 경우에는 산입하지 아니한다.

2. 관계법령(판단기준)

- 국가공무원 복무규정 제22조에는 휴가기간 중의 토요일과 공휴일은 휴가일수에서 제외하나 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 토요일 또는 공휴일을 산입함
- 지방공무원 복무에 관한 예규(행정안전부)에는 7일 이상 병가에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 하며, 30일 이상의 병가 일수 산정 예시는 아래와 같다.

※ 병가 일수 산정 예시

【사례 1】 A 질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 쓰고, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 36일)의 병가를 사용한 경우에는

－ 각 병가의 시작일부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일을 포함)으로 합산하였을 때 총 병가기간은 40일이 됨. 이 경우 "각 병가기간의 총합"이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 40일의 병가를 사용한 것임

○ 공사의 「취업규정」 제36조(병가)

- ① 직원이 질병 또는 상해로 인하여 출근이 불가능한 때에는 연60일 범위 안에서 병가를 허용할 수 있다.
- ④ 직원의 병가가 계속되어 30일 이상이 되는 경우에는 공휴일수를 병가 일수계산에 산입하고, 30일 미만의 경우에는 그러하지 아니한다.
- ⑤ 병가를 사용한 직원은 이를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 감사대상 기간 중 ♡♡개발본부 직원의 병가사용 현황을 점검한 결과 30일 이상 병가를 사용한 직원은 아래 표와 같이 2명으로 확인되었다.

[표. 30일 이상 병가 사용 현황]

부서명	성 명	병가기간	병가일수 산정		비 고
			최초	재산정	
◇◇ 스포츠센터팀	***	22.03.10.~04.15	37	37	30일 이상 병가 사용시 토요일, 공휴일 포함
합 계			58	69	
◎◎ 스포츠센터팀	***	22.02.11~02.11	1	1	30일 이상 병가 사용으로 2. 11~10. 21까지 해당 기간의 토요일, 공휴일 포함하여 산정 (58일이 아닌 69일로 9일 초과)
		22.02.14.~02.25	10	12	
		22.02.28.~03.04	4	5	
		22.03.30.~04.11	9	13	
		22.07.15.~07.28	10	14	
		22.09.28.~10.21	24	24	

- 그런데, 병가가 계속되어 각 병가 기간의 총합이 30일 이상이 되는 경우에는 공휴일수를 병가 일수계산에 산입함에 따라 ◇◇스포츠센터팀 ***은 공휴일수를 포함하여 37일로 적정하게 산정하였으나, ◎◎스포츠센터 ***은 공휴일수를 포함한 69일로 산정하여야 함에도 불구하고 공휴일수를 제외한 58일로 계산하

여 연간 60일의 병가허용일수를 9일 초과하여 부적정하게 사용한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① □□□□팀장은 연간 병가허용일수를 부적정하게 초과 사용한 ◎◎스포츠센터팀 *** 직원에게 「훈계 및 처분에 관한내규」 제4조에 따라 “**훈계**” 처분하시고, (**훈계**)
- ② ◎◎스포츠센터팀장은 관련 규정을 준수하여 병가 사용에 철저를 기하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (**주의**)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 통합시설물 유지관리시스템 관리 소홀
소 관 부 서 ▽▽▽▽팀, ☆☆●●●◎◎스포츠센터팀
조 치 부 서 ▽▽▽▽팀, ☆☆●●●◎◎스포츠센터팀
내 용

1. 현황(업무개요)

- 분임물품출납원(부서장)은 물품을 수령하거나 수령물품을 소속 직원에게 사용하게 한 때에는 물품운용부에 수입 및 사용 경과 사항을 기록 관리하고 있으며,
- 공사는 종이문서의 부정확성과 많은 분량의 비효율적인 문제(시간, 공간 등)를 해소하고 체계적이고 효율적인 시설물 유지관리를 위해 2018. 8월에 18,940천원의 사업비로 「통합시설물 유지관리시스템」을 구축하여 해당 부서에서 활용하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 경영지원팀-3573(2018.06.25.) 「통합시설물 유지관리」 전산시스템 구축 완료보고
- 물품관리규정

제5조(물품관리자의 직무와 책임) 물품관리자의 직무와 책임은 다음 각 호와 같다.

3. 분임물품출납원은 소관물품을 직접 운영 관리하는 부서장으로 하며 물품의 사용, 취급, 보관유지 및 기록 등에 관한 책임을 진다.

제9조(장부비치) ④ 제1항의 규정에 의하여 비치하는 내용을 전산입력 처리하는 경우에는 별도의 장부를 비치하지 않고 전산입력 처리로 장부비치를 갈음한다.

제29조(물품의 수령) 제3항에 따르면 분임물품출납원이 물품을 수령하거나 수령물품을 소속직원에게 사용하게 한 때에는 물품운용부에 수입 및 사용 경과 사항을 기록관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 각 부서별로 「통합시설물 유지관리시스템」에 입력된 각종 소모품 및 자재, 약품 등의 수량과 재고량이 일치하는지 자재 보관 장소 등 현장을 방문하여 점검한 결과 [표]와 같이 41개 항목의 수량이 일치하지 않아 소홀히 관리되고 있음을 확인하였다.

[표. 시설별 통합시설물 유지관리시스템 재고 확인 목록]

부서명	분 류	품 명	규 격	단위	재고	확인 수량	증감
▽▽▽▽팀	소모품	스토퍼	원터치형	개	10	12	2
	소모품	카바	500ml	개	70	66	△4
	소모품	스미치온	500ml	개	85	80	△5
	소모품	녹화테이프	#20	개	39	34	△4
	소모품	농구골망	21inch x7mm	개	21	24	3
	소모품	마대자루	650*950	개	200	30	△170
	소모품	실란트		개	6	4	△2
	소모품	말굽	소	개	4	0	△4
	소모품	백색수성페인트	18리터	개	1	0	△1
	소모품	실리콘투명	LC909	박스	1	0	△1
	소모품	우레탄 폼	750ml	개	3	0	△3
	소모품	체스타	275mm	개	1	0	△1
☆☆ 스포츠센터팀	소모품	미니탈수기	W-110	대	8	13	5
	소모품	짚순이	WS-7000	대	12	19	7
●● 스포츠센터팀	소모품	교류전자개폐기	GMC-22	개	1	4	3
	소모품	미니탈수기	W-110	대	10	8	△2
	소모품	반코팅장갑		짝	26	14	△12
	소모품	방진마스크	3m 1급	개	15	0	△15
	소모품	샤워기대	샤워기용	개	2	5	3
	소모품	샤워헤드	고급용	개	1	8	7
	소모품	소독제	18F리터	개	5	4	△1
	소모품	소독제(분무형)	500ml	개	53	110	57
	소모품	에프킬라		개	2	0	△2
	소모품	우레탄	상도	개	1	0	△1

부서명	분 류	품 명	규 격	단위	재고	확인 수량	증감
●● 스포츠센터팀	소모품	전구	12W	개	3	15	12
	소모품	전류계	80T- 15/5A	개	3	4	1
	소모품	전자접촉기	MC-32A(220V) 2A2B	개	2	0	△2
	소모품	조광형스위치	PBL 25 AC~220V(적색)	개	2	20	18
	소모품	초강력산화물	ST-100	개	3	0	△3
	기타	타일크리너	1L	개	1	0	△1
	소모품	하이샷시로라	115g	개	35	8	△27
○○ 스포츠센터팀	소모품	고무장갑		개	10	20	10
	소모품	광전식 감지기	광전식	개	9	8	△1
	소모품	극세사걸레		개	10	13	3
	기계	버터플라이벨브(기계)	기어식 150A	개	1	0	△1
	기타	벽걸이선풍기	ANF-1700	대	13	15	2
	소모품	세면기 자바라	한일	개	4	3	△1
	기계	청관제	F-200	개	14	12	△2
	기계	카트칼	25MM	개	4	0	△4

조치할 사항

▽▽▽▽팀, ☆☆·●●·○○스포츠센터팀장은

- ① 상시 물품 및 소모품의 재고량을 정확히 파악한 후 「통합시설물 유지관리시스템」에 입력하는 등 전산관리의 적정성을 기하여 물품 및 소모품 관리에 소홀함이 없도록 하시기 바라며, (주의)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 물품 구매시 검사·검수 업무 부적정
소 관 부 서 ▽▽▽▽팀, ☆☆·●●·◎◎스포츠센터팀
조 치 부 서 □□□□팀, ▽▽▽▽팀, ☆☆·●●·◎◎스포츠센터팀
내 용

1. 현황(업무개요)

- ▽▽▽▽팀에서 관리·운영하는 문화체육관 외 4개 시설 및 ☆☆·●●·◎◎스포츠센터팀에서는 시설물내 화장실 청결관리를 위해 매월 방향제 및 세정제를 구입하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조(감독) 및 제17조(검사)에 따르면 계약담당자는 공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 감독하거나 소속 직원 등에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 하며, 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 직원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다고 되어 있다.
- 공사「물품관리규정」 제22조(검사 및 검수의 실시)에 따르면 검사 및 검수원은 계약자로부터 검사(검수)요청이 있을 때에는 계약서 조건에 의거 수량, 외관, 형상, 치수, 품질, 표식, 포장 상태를 계약서, 규격서, 시방서, 도면, 견품 등과 비교 대조하여 합격 또는 불합격 여부를 판정한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○ 그런데, ▽▽▽▽팀에서 관리·운영하는 문화체육관 외 4개 시설 및 ☆☆●●·
 ◎◎스포츠센터의 용품(방향제)구입 내역을 확인한 결과 해당 물품의 검사·검수
 시 담당자가 직접 수량을 확인하여 검수하여야 하나, 아래 [표]와 같이 화장실
 용품(방향제) 지출서류에 동일한 사진을 첨부되어 있음을 확인하였다.

[표. 화장실 용품(방향제) 구입시 동일한 검수사진 내역]

연번	부서명	성명	지적사항
1	▽▽▽▽팀	***	문화체육관('22.04.14), 하키경기장('22.04.15) 검수사진 동일
2			불암체육관('22.06.10), 하키경기장('22.06.10) 검수사진 동일
3			5개 체육공원('22.06.21), 김해운동장('22.06.21) 검수사진 동일
4			김해운동장('22.06.10), 하키경기장('22.07.28) 검수사진 동일
5			하키경기장('22.08.29), 불암동체육관('22.08.29) 검수사진 동일
6	☆☆ 스포츠센터팀	***	'22.07.28, '22.10.28 검수사진 동일
7			'22.04.14, '22.09.26 검수사진 동일
8	●● 스포츠센터팀	***	'22.05.19, '22.08.26 검수사진 동일
9	◎◎ 스포츠센터팀	***	'21.11.16, '21.12.07 검수사진 동일
10		***	'21.11.30, '21.12.06 검수사진 동일(율하체육관)
11		***	'22.07.28, '22.09.23 검수사진 동일(율하체육관)

○ 따라서, 「물품관리규정」 제23조(검사의 생략)에 의하면 물품에 대한 규격 및
 수량에 대한 확인은 생략할 수 없으므로, 검사자로서 해당 업무를 소홀히 하여
 지출서류에 동일한 검사사진을 첨부하는 등 검사 업무를 부적정하게 처리한 사
 실이 있다.

관계자 의견

◎◎스포츠센터팀 ***, ***는 ‘사진을 보고 검수하는 것이 아닌 실물을 보고 직접
 검수하였다’는 의견을 제시하였다.

이에 대해 지출서류에는 업체에서 작성한 동일한 검수사진이 첨부되어 있으니 담당
 자가 실제 실물을 보고 직접 검수하였다는 증빙자료 제출을 요구하였으나 제출하지
 못하여 해당 지적사항에 대한 적정한 의견을 제시했다고 볼 수 없다.

조치할 사항

- ① 안전감사팀장은 물품구매시 물품에 대한 규격 및 수량 검사업무를 소홀히 한 ▽▽
▽▽팀 ***, ☆☆스포츠센터팀 ***, ●●스포츠센터팀 ***, ◎◎스포츠센터팀 ***,
***, ***(현 ★★맑은물순환센터팀)을 「훈계 및 처분에 관한 내규」 제4조 8호(기타
직원이 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 「주의」 조치하시고, (주의)
- ② 해당 부서장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연
찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정·개선·주의 요구

제 목 출장여비 수령 부적정 및 여비업무 처리지침 보완(복무검사 관련)
소 관 부 서 ◇◇◇◇팀, ◎◎스포츠센터팀, ◆◆·□□·△△맑은물순환센터팀
조 치 부 서 ◇◇◇◇팀, ▼▼▼▼팀, ◎◎스포츠센터팀, ◆◆·□□·△△맑은물순환센터팀
내 용

1. 현황(업무개요)

2020년 김해시 종합감사 결과 ‘개별처분요구안 17번’과 관련하여 전 부서 출장, 초과근무와 관련된 예산 출납사무의 법령·규정 준수 여부 및 회계처리 투명성 확보를 위해 전년도에 이어 올해도 전 부서로부터 10개월(2022. 1. 1~10. 30) 기간의 관련 자료를 받아 2022년 정기종합감사 기간 중 병행하여 확인하였다.

- 안전감사팀-6475(2022.10.27.)“복무(출장,초과근무)관련 감사에 따른 자료 제출”
- 안전감사팀-6468(2022.10.27.)“복무 관련 예산 출납사무 감사 계획”
- 김해시 감사관-2829(2021.03.03.)“2020년 김해시도시개발공사 종합감사 결과 통보” ⇒ 개별처분요구안 17번

2. 관계법령(판단기준)

- 공사 「여비규정」 제5조(여비지급의 제외), 제7조(출장지의 구분)

제5조(여비지급의 제외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정할 때에는 지급하는 여비를 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
제7조(출장지의 구분) ② 관내 출장의 경우에는 제8조의 규정에 불구하고 출장여행시간이 4시간 이상인 직원에 대하여 2만원을, 4시간 미만인 직원에 대하여는 1만원을 지급한다. 다만, 전용차량 배정직원에 대하여는 이를 지급하지 아니하며, 전용차량을 이용하는 직원에 대하여는 1만원을 감하여 지급한다.

○ 공사 여비업무 처리지침

- ▷ 왕복 2km 이내의 근거리 출장은 실비로 지급하며 실비 상한선은 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 넘지 못하며, 출장자는 증빙서류(승차권, 전표)를 갖추고 정산 신청을 해야 하며 증거서류 구비가 어려울 경우 출장확인서, 현장사진 등을 근거로 버스, 전철 또는 택시 기본요금을 정액으로 지급
- ▷ 봉사(헌혈) 및 사회공헌활동 등 고유업무라고 볼 수 없는 사업의 출장은 여비를 지급하지 않음

○ 공무원 여비 Q&A 자료집(안전행정부)

- ▷ 1일 2회 이상 출장시 각각의 정당한 사유에 의하여 출장명령이 성립된 경우 각각의 출장여비를 지급(단, 1일 출장비 합산액은 2만원을 넘을 수 없음)할 수 있으나, 출장목적, 실제 출장시간 등을 종합적으로 고려하여 동일한 출장인지, 각각의 출장인지를 판단하여야 함
- ▷ 하루 동안 4시간 미만 근무지내 출장을 여러 번 간 경우
[4시간 미만 근무지내 출장을 오전 1회, 오후 2회 등 하루 3회 이상 간 경우]
 - 근무지내 출장여비는 1일 2만원을 초과할 수 없으므로 2만원만 지급
- [4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 간 경우]
 - 출장명령을 각각 내지 않고 일괄 출장조치가 가능하므로 1만원만 지급
- [4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 가고, 각각의 출장시간을 모두 합하면 4시간 이상인 경우]
 - 출장시간을 합산하여 출장여비를 산정할 수 없으므로 1만원만 지급
- ▷ 같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장이 2회(2회 모두 관용차량 사용)인 경우 출장 1회당 1만원씩 총 2만원을 지급할 수 있음
- ▷ 같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장 1회(관용차량 사용), 2시간 출장 1회(관용차량 미사용)인 경우 4시간 출장(관용차량 사용) 건에 대하여 1만원을 감액, 2시간 출장에 대한 1만원을 더해 총 2만원을 지급할 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

- 확인 결과 ① 계산착오 중복지급 1명 2건 20,000원, ② 공무로 볼 수 없는 전보발령 직원 배웅 목적의 출장 2명 2건 20,000원, ③ 공무와 무관한 봉사활동 출장 8명 10건 150,000원, ④ 4시간 미만 공용차량 이용시 1만원을 감액하지

않고 지급한 1명 2건 20,000원, ⑤ 같은 날 오전, 오후 4시간 미만 공용차량 이용 출장시 각각 1만원을 감액하지도 않고 출장시간을 합산하여 산정할 수 없음에도 합산(오전, 오후 각 5,000원씩 계산)하여 지급한 4명 7건 70,000원 등 총 15명 23건 280,000원의 출장여비를 부적정하게 수령하였으며, 그 내용은 [표1]과 같다.

[표1. 출장여비 부적정 수령 내역 및 환수금액]

(단위 : 천원)

연번	부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수사유
			일 시	금액				
							280	
1	◇◇◇◇팀	***	7/4 1330~1630	10	자가	민원조사 관련 후속조치	10	계산착오 중복지급
2	◇◇◇◇팀	***	8/26 1520~1620	10	자가	행정사무감사 자료 제출	10	
3	□□맑은물 순환센터팀	***	1/4 1130~1330	10	자가	2022년도 1월 타부서 전출명령에 따른 발령직원 인사차 동행	10	전보발령 직원 배웅 (공무 무관)
4	□□맑은물 순환센터팀	***	1/4 1130~1330	10	자가	2022년도 1월 타부서 전출명령에 따른 발령직원 인사차 동행	10	
5	◎◎스포츠 센터팀	***	10/21 1230~1800	20	자가	쓰레기담고 쓰레기 담고 캠페인 참석	20	봉사활동 (공무 무관)
6	◎◎스포츠 센터팀	***	5/30 0900~1800	20	자가	농번기 농촌 일손돕기 참여	20	
7	◎◎스포츠 센터팀	***	10/21 0930~1330	20	자가	노사 공동 지역사회 봉사활동 참여	20	
8	◆◆맑은물 순환센터팀	***	10/28 1000~1200	10	자가	전문인력을 활용한 사회공헌사업을 위한 취약세대 방문점검	10	
9	◆◆맑은물 순환센터팀	***	10/28 1000~1200	10	자가	전문인력을 활용한 사회공헌사업을 위한 취약세대 방문점검	10	
10	□□맑은물 순환센터팀	***	10/7 1330~1700	10	관용	소외계층 봉사활동	10	
11	△△맑은물 순환센터팀	***	6/8 1100~1600	20	자가	찾아가는환경교실및마 이그린홈환경캠페인	20	
12	△△맑은물 순환센터팀	***	10/13 1300~1800	10	관용	소외계층 주거환경개선사업 재능기부 활동	10	
13	△△맑은물 순환센터팀	***	9/1 1300~1730	10	공용	한림면신천리덕촌마을 소외계층주거환경개선 사업활동	10	
14	△△맑은물 순환센터팀	***	6/7 1030~1430	20	자가	찾아가는환경교실실시	20	

※ (6, 7번), (10, 21번) 직원은 현재 **스포츠센터팀 근무

연번	부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수사유
			일 시	금액				
15	□□맑은물 순환센터팀	***	2/15 0920~1200	10	공용	펌프B기 Fault에 따른 펌프 인양 및 점검(관용차 3830)	10	4시간 미만 공용차량 미감액
16	□□맑은물 순환센터팀	***	2/22 1330~1600	10	공용	중리맨홀펌프장 펌프 인양 및 점검 (관용3830)	10	
17	□□맑은물 순환센터팀	***	1/5 1310~1530	5	공용	수질 채수작업 지원 및 펌프장 웬스 순찰(관용차,8719)	10	같은 날 오전, 오후 4시간 미만 관용차량 출장시 각각 1만원을 감액하지 않고 출장시간을 합산할 수 없음에도 합산(오전, 오후 각 5,000원)하 여 지급 ※ 출장여비는 10,000원 단위로 지급
			1/5 1000~1200	5	공용	펌프장 내 배수로 공사에 따른 현장 확인 및 스크린 설비 정비(관용차)		
18	□□맑은물 순환센터팀	***	1/10 1430~1630	5	공용	토목기자재 구입 및 주문(관용차, 8719)	10	
			1/10 0910~1200	5	공용	맨홀스크린 협잡물제거, 우수토실 통수작업(관용,8719)		
19	□□맑은물 순환센터팀	***	1/18 1350~1600	5	공용	진영중계펌프장 스크린 협잡물 제거 및 맨홀펌프장 위치파악	10	
			1/18 0930~1200	5	공용	서부중계펌프장 전기시설물 점검 및 맨홀펌프장 위치파악		
20	□□맑은물 순환센터팀	***	1/19 1300~1500	5	공용	스크린 협잡물 제거 작업	10	
			1/19 0930~1200	5	공용	좌곤중계펌프장 전기시설물 점검 및 맨홀펌프장 위치파악		
21	□□맑은물 순환센터팀	***	1/5 1000~1200	5	관용	부곡중계펌프장 수중펌프 유량저하에 따른 인양점검 및 진영중계펌프장 조목,세목스크린 협잡물 처리	10	
			1/5 1000~1200	5	관용	중계펌프장 4개소 호이스트 안전검사 기간 도래에 따른 사전 점검		
22	△△맑은물 순환센터팀	***	3/22 0910~1110	5	공용	유입수, 방류수 채수 및 pH, 온도 측정(공용)	10	
			3/22 1520~1730	5	공용	생림, 한림, 안하 및 상동맑은물순환센터 상, 하류 방류수역 채수(공용)		
23	△△맑은물 순환센터팀	***	3/24 0925~1130	5	공용	유입수, 방류수 채수 및 pH, 온도 측정	10	
			3/24 1530~1730	5	공용	상동맑은물순환센터 사,하류 방류수역 채수		

- 그리고, 이번 감사에서는 [표2]와 같이 1시간 미만 출장자에게 여비를 지급한 사례가 발견되었는데, 여비규정에는 4시간 미만인 직원에 대해 1만원을 지급할 수 있어 위반사항은 아니지만, 공사는 관례상 1시간 이상 출장자에게 여비를 지급하고 있으며 타 부서에서도 이처럼 1시간 미만 출장 사례가 다수 있지만 여비 지급 사례는 한건도 없었음
- 그런데, 2km 미만의 근거리는 실비정산으로 승차권, 버스비, 택시비 등 증빙자료를 제출하면 여비 지급이 가능하지만, 별도의 실비 발생 가능성이 적은 단순 업무처리나 실제 소요비용이 발생하지 않는 경우에는 출장여비를 지급하지 않아도 되며, 1시간 미만의 경우는 대부분 실비를 지급해야 하는 거리(2km)인 경우라 생각해서 출장여비를 지급하지 않는 지자체도 있음
- 또한 출장명령이 출장여비의 지급근거가 되나 출장명령이 있다하여 반드시 출장여비를 지급하여야 하는 것은 아니며, 소속기관의 장은 예산의 부족, 그 밖의 사유로 여비를 감액 또는 전부를 지급하지 않을 수 있음
- 따라서, 출장업무의 타당성과 여비집행의 적정성을 확보하기 위해 1시간 미만 출장에 대한 여비지급 기준을 구체적으로 마련해야 할 필요성이 있다고 판단된다.

[표2. 1시간 미만 출장 내역]

(단위 : 천원)

부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장지	출장사유
		일 시	금액			
◎◎스포츠센터팀	***	8/29 1530~1610	10	자가	◎◎스포츠센터 (**동)	에어컨 수리로 인해 법인카드 수령 및 당초예산 회의

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇팀장은 출장여비를 부적정하게 수령한 ◇◇◇◇팀 ***외 14명을 「훈계 및 처분에 관한 내규」 제4조 8호(기타 직원이 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 「주의」 조치하시고, (주의)

- ② ◇◇◇◇팀장은 부적정하게 지급된 여비 280,000원에 대해서는 관련 규정에 따라 조속히 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ③ ▼▼▼▼팀장은 출장업무와 여비집행의 적정성 확보를 위해 1시간 미만 출장의 여비지급 기준에 대한 사항을 ‘여비업무 처리지침’에 반영하시기 바라며, (개선)
- ④ 해당 부서장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정·주의 요구

제 목 유사업무 중복출장 부적정(복무검사 관련)

소 관 부 서 ◎◎스포츠센터팀

조 치 부 서 ◎◎스포츠센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

경영개발본부 내 3개 스포츠센터(☆☆·●●·◎◎)는 현금을 사용하는 센터 시설 이용자들의 편의를 위해 은행을 방문하여 화폐 단위별로 환전을 하고 있으며, ☆☆·●● 스포츠센터팀은 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행 방문시 환전업무를 병행하고 있는 반면, ◎◎스포츠센터팀은 수입금 담당자가 아닌 ▲▲▲▲에서 근무하는 직원이 환전 업무를 위해 출장을 나가고 있음

2. 관계법령(판단기준)

- 공사 「여비규정」 제5조(여비지급의 제외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정할 때에는 지급하는 여비를 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
- 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 [별표11] 세출예산 성질별 분류(목그룹, 편성목, 통계목)의 국내여비에는 ‘유사업무를 위한 중복출장 계상금지’를 명시하고 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

- 안내데스크에서 환전이 필요한 경우 부서 수입금 담당자에게 요청하고 있으며,

☆☆●●스포츠센터는 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행방문시 환전 업무를 병행하고 있으며, 환전업무는 시급성이 없는 단순한 업무로 월 1~2회 정도인 것을 확인하였음

- 이처럼 스포츠센터 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행방문시 환전업무를 충분히 병행할 수 있음에도 불구하고 아래 [표]와 같이 ◎◎스포츠센터 ▲▲▲▲ 업무를 담당하고 있는 ***는 감사기간인 5월 31일부터 10월 27일까지 은행 환전업무 출장 명목으로 총 16회에 걸쳐 160,000원의 출장여비를 수령한 사실이 있으며, 해당 직원의 2021년 출장 내역을 살펴본 결과 ▲▲▲▲ 근무 중 환전업무를 위해 출장을 나간 사례는 1건에 그친 것으로 확인되었다.
- 그리고, ☆☆●●스포츠센터는 환전업무를 위해 수입금 담당자 외 다른 직원이 출장을 나간 사례는 한건도 없었음

[표. ◎◎스포츠센터 안내데스크 근무 직원의 환전업무 출장 내역]

(단위 : 천원)

부서명	성명	출장일	부터	까지	행선지(주소)	출장사유	출장비
		계					160
◎◎ 스포츠 센터팀	***	05.31	9:00	10:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		06.30	10:30	11:30	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		07.14	15:00	16:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		07.19	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금(환전) 관련 은행 업무	10
		08.22	14:30	15:30	어방동 경남은행	수입금(환전) 관련 은행 업무	10
		08.30	10:00	11:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.16	10:00	11:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.23	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련 환전 업무	10
		09.27	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.30	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.05	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.07	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.13	10:30	11:30	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.18	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전)은행 업무	10
		10.25	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.27	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10

○ 또한, 부서장은 부서원의 출장 승인시 불요불급한 출장은 자제하고 그 목적과 소요되는 인원과 시간, 유사업무를 위한 중복 출장 여부 등을 면밀히 검토하여 출장업무와 여비 집행의 적정성을 기하여야 한다.

○ 그런데, 3개 스포츠센터가 근무형태나 업무성격이 동일하고 수입금 담당자가 있음에도 불구하고 ◎◎스포츠센터 ▲▲▲▲ 직원의 환전업무 출장은 유사업무를 위한 중복 출장으로서, 이러한 중복 출장으로 인해 ▲▲▲▲ 업무 공백과 지출하지 않아도 될 여비가 지급되는 등 출장업무가 비효율적으로 운영되고 있음을 확인하였다.

관계자 의견 : 의견없음

조치할 사항

◎◎스포츠센터팀장은

- ① ▲▲▲▲ 근무 직원의 환전업무를 은행업무를 처리하고 있는 수입금 담당자가 출장시 함께 처리하도록 하시고, (시정)
- ② 출장 목적의 타당성과 인원 및 시간의 적정성, 유사업무를 위한 중복 출장 여부 등을 면밀히 검토하여 비효율적인 출장업무로 업무 공백이나 예산이 중복 지출되는 사례가 없도록 부서원의 출장 승인에 철저를 기해주시기 바라며, (주의)
- ③ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 초과근무 결과 보고 작성 소홀(복무검사 관련)

소 관 부 서 전 부서

조 치 부 서 전 부서

내 용

1. 현황(업무개요)

공사는 매년 전 부서에 대해 통상적으로 정해진 정규 근무시간 외에 추가로 근무하는 초과근무 시간을 산정한 「초과근무시간 운영계획」을 수립하여 초과근무를 시행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 기획경영팀-655(2021.01.20.)“임시 초과근무시간 운영 알림”의 [붙임 2] 초과근무 운영 기본지침에는 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무시는 객관적 자료로서 결재’를 받도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무시에는 실제 근무 여부 및 수당 지급의 객관적 자료 입증을 위해 부서장 결재를 받도록 하고 있다.
- 그런데, 전 부서를 대상으로 감사범위 기간에 해당하는 ‘22. 1. 1~10. 31까지’ 평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 초과근무 실시 후 초과근무 결과보고

서 결재 누락 여부를 확인한 결과 [표]와 같이 총 1,938건 중 1,035건을 보고 누락하여 53.4%의 누락율을 나타내었다.

- 그리고, 전체 15개 부서 중 6개팀(****팀, **스포츠센터팀, ****팀, ****팀, **스포츠센터팀, **맑은물순환센터팀)의 누락율은 50%를 상회하는 59.7~100%로 높게 나타났다.
- 반면, **스포츠센터팀, ****처리팀, ****처리팀의 누락율은 10% 이내로 타 부서에 비해 초과근무에 대한 사후 확인 절차가 비교적 잘 이루어지고 있음을 확인하였다.

[표. 부서별 초과근무 결과보고서 누락 내역]

순위	부서명	평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 초과근무		누락율 (%)
		초과근무횟수	보고누락횟수	
	계	1,938	1,035	53.4
1	****팀	187	187	100
2	**스포츠센터팀	44	44	100
3	****팀	254	245	96.5
4	****팀	111	103	92.8
5	**스포츠센터팀	80	56	70.0
6	**맑은물순환센터팀	231	138	59.7
7	****관리팀	280	123	43.9
8	****팀	61	26	42.6
9	****처리팀	82	32	39.0
10	**맑은물순환센터팀	107	24	22.4
11	**맑은물순환센터팀	171	31	18.1
12	**맑은물순환센터팀	134	20	14.9
13	**스포츠센터팀	18	1	5.6
14	****처리팀	132	5	3.8
15	****처리팀	46	0	0

※ : 누락율 50% 이상 부서

조치할 사항

전 부서장은

- ① 초과근무의 부정적 사례의 근본적 예방과 실제로 초과근무한 시간에 대하여 인정할 수 있는 객관적인 증빙자료로서 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상’ 초과근무를 실시한 직원에 대한 「초과근무 결과보고」 결재가 누락되지 않도록 사후 승인 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 관련 공문과 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

현지조치 시설물 유지관리 등 소홀 [시정]

현 지 조 치 요 구 서

「2022년 정기종합감사」시 지적된 사항을 아래와 같이 현지처분 요구하니 즉시 조치하시기 바랍니다.

2022. 12. 28.

감사반장 성명 권 오 형 (인)

No. 1			감 사 담 당 자			
			직급	과 장	성명	조원규
기관명 · 부서	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상 조치	
			조치방법	금 액		
도시개발공사	2022	시정	-	-	-	-

【 제 목 】 시설물 유지관리 등 소홀

- ****팀 문화체육관 비품 창고 등 환경정비 불량 및 자동심실제세동기 관리자(부) 퇴직직원 기재, 김해운동장 다 쓴 농약병 미폐기 방치



문화체육관



문화체육관

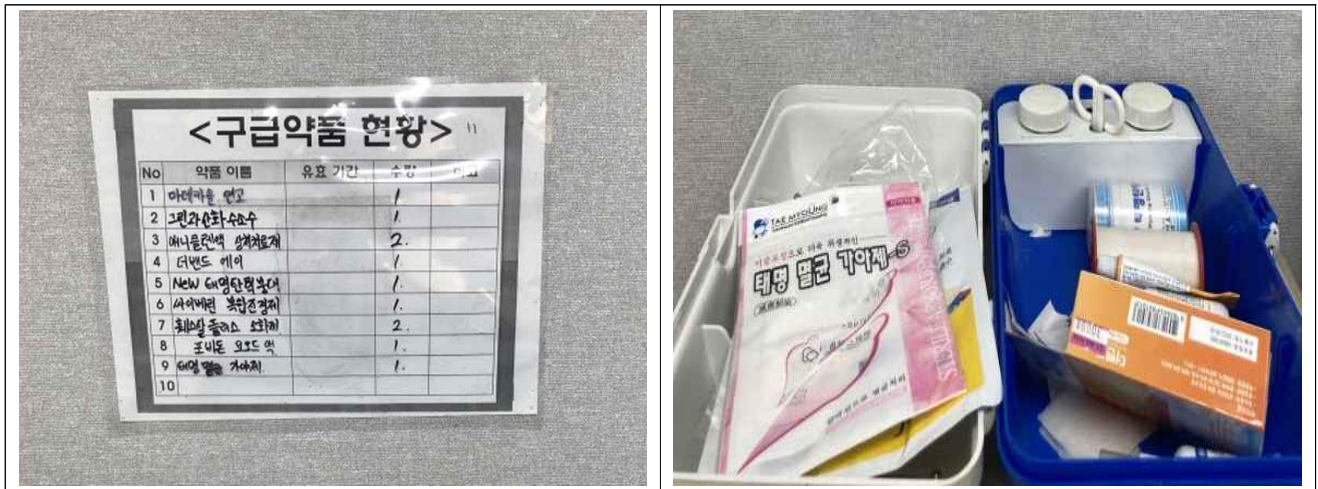


문화체육관



김해운동장

○ ****팀 시민체육공원 유효기간 미기재 및 유효기간 경과된 구급약품 비치



○ **스포츠센터팀 낙하물 위험에 대한 출입금지 조치 미흡(웬스 설치 권고)



○ **스포츠센터팀 소화기 점검 불량 및 LPG 저장취급시설(관계자와 출입금지) 시건장치 미흡

